

MİSSAFİR DANIŞMANLIK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra “**Sözleşme**” olarak anılacaktır),

- (a) Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4 İç Kapı No: B208 Sarıyer/ İstanbul adresinde faaliyet gösteren Sarıyer VD 6231437896 vergi numaralı MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. (“**Missafir**”) ile

..... adresinde mukim TC Kimlik Numaralı
 (“**Müşteri**”) arasında ../../2022 tarihinde akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan ifadeler, başka bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıda belirtilen anlamları haiz olacaktır:

- (a) Müşteri’nin Missafir’den alacağı hizmetin verileceği ve kiraya verme yetkisini haiz olduğu gayrimenkul kısaca “**Gayrimenkul(ler)**”,
(b) Gayrimenkul’ün herhangi bir kısa dönemli kiralama platformu aracılığıyla kiralanacağı kişi kısaca “**Konuk**”,
(c) Missafir tarafından sunulan hizmetten yararlanacak olan Gayrimenkul’ü kiraya verme yetkisini haiz kişiler kısaca “**Müşteri**”,
(d) Müşteri tarafından Gayrimenkul’ün Konuklar’a kısa dönemli kiralama yapılmasına olanak sağlayan internet tabanlı platformlar kısaca “**Platform**”,
(e) Missafir tarafından sunulan hizmetin karşılığı olarak Müşteri’den alınacak olan bedel kısaca “**Ücret**”,
(f) Missafir tarafından işletilen “www.missafir.com” adresinde bulunan internet sitesi kısaca “**İnternet Sitesi**”,
(g) İşbu Sözleşme’nin tarafları olan Missafir ve Müşteri tek başına “**Taraf**” ve müştereken “**Taraflar**”, olarak anılacaktır.

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Müşteri’nin bir veya daha fazla Platform üzerinden Gayrimenkuller’ini Müşteri’nin belirlediği genel kriterlerdeki Konuklar’a kısa dönemli olarak kiraya vermelerine ilişkin danışmanlık ve hizmetlerin sunulmasıdır.

4. MİSSAFİR TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER VE BUNLARIN KULLANIMI

- 4.1. Müşteri tarafından talep edilen ve Missafir tarafından verilecek hizmetler ekte yer alan “Danışmanlık/Hizmet Eki”nde detaylandırılmıştır.
- 4.2. Missafir tarafından danışman ve hizmet veren sıfatıyla işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin olarak Müşteri:
- (a) İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin verileceği adresi **Ek-1’de** yer alan olan Gayrimenkul(ler) üzerinde kiraya verme hakkını haiz olduğunu ve Gayrimenkul’ün Platformlar üzerinden kiralanması hususunda yasal bir engelin olmadığını, kendisinden talep edilmesi üzerine Gayrimenkul’e ilişkin yasal hak sahipliğini gösteren güncel ve hukuka uygun tapu takyidat belgesi veya alt kiraya verme yetkisini içeren kira sözleşmesini Missafir’e ibraz edeceğini,
- (b) Missafir’in, herhangi bir şekilde Müşteri ile Platformlar ve Konuklar arasındaki kira ve kullanım ilişkisinin tarafı olmadığını ve bu kapsamda Missafir’in Gayrimenkul’ün kiraya verilebilmesine, Konuk tarafından kullanımına, kira bedelinin ödenmesine ve anahtarlar ile içerisindeki eşyalara ilişkin oluşacak hasar ve kayıplara ilişkin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmadığını,
- (c) Türkiye Cumhuriyeti’nde kısa ve uzun dönemli gayrimenkul kiralama ilişkisine ilişkin her türlü kanuni düzenlemeler ve idari tasarruflardan, Konuklar’ın bu kapsamdaki her türlü talebinden, kiralama ve Missafir tarafından sunulan hizmetlerden faydalanırken kendi sorumluluğu altında bulunan ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu ve Missafir’in bu hususlardan dolayı oluşabilecek her türlü zararını tazmin edeceğini,
- (d) Missafir’in bu yönde bir hizmet sunması halinde, Gayrimenkul’e ait bilgi, belge, anahtar ve varsa her türlü giriş/alarm kodunun Missafir’e gecikmeden teslim edilmesinden veya Missafir tarafından belirlenecek zaman diliminde Gayrimenkul’de bulunarak Gayrimenkul’ün kiraya verilmesine hazır hâle getirilmesinden sorumlu olduğunu, Missafir tarafından hizmetlerin eksiksiz şekilde yerine getirilebilmesi için, Missafir’e Gayrimenkul’ün ilanına yer verilen tüm Platformlar’a erişim bilgilerini sağlayacağını ve bunları Missafir’e önceden bildirmeksizin değiştirmeyeceğini,
- (e) Platformlar üzerinde yapılan işlemlerin kendi adına ve hesabına yapıldığını ve bunlar üzerinden yapılan kiralama işlemlerinden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
- (f) Sözleşme kapsamında hizmetin verileceği Gayrimenkul’ün ayın %80’lik bir bölümünde kiralanmaya müsait olduğunu, müsait olmayan günler için minimum 14 gün önceden Missafir’e bilgilendirme yapacağını, kendisi tarafından kullanılmak istenen günler için daha önceden Platform üzerinden kabul edilen bir rezervasyon var ise Gayrimenkul’ü kullanamayacağını;
- (g) Hizmetlerin doğası gereği, Missafir tarafından verilen hizmetlere ilişkin olarak, işbu Sözleşme devam ettiği sürece farklı bir kişiyle çalışmayacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

- 4.3. Müşteri'nin kendisinden kaynaklanan nedenlerle Missafir'in yükümlülüklerini ifa etmesi için zaruri olan ve/veya bizzat kendisinin yerine getireceği yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Missafir'in işbu Sözleşme'deki yükümlülüğünü ifa edememesinden kaynaklı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını kabul eder.
- 4.4. Taraflar işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerle aykırı hareketi nedeniyle diğer Taraflar'ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Herhangi bir Taraf, diğer Taraf'ın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için diğer Taraf'a aynen rücu hakkına sahiptir.
- 4.5. İnternet Sitesi ve Platformlar, Missafir'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. Missafir, bu sitelerin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5. ÜCRET

- 5.1. İşbu Sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile bunlar karşılığında ödenecek ücretler, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Danışmanlık/Hizmet Eki'nde belirtilmektedir.
- 5.2. Müşteri tarafından talep edilen ve Missafir tarafından sunulan hizmetlere ilişkin düzenlenecek faturalar aylık olarak Müşteri'ye iletilecektir. Missafir, Platform'ların ücretleri düşüldükten sonra "Tam Yönetim Bedeli" olarak **%30 KDV Dahil** komisyon bedeli tahsil edilecek ve Müşteri'ye faturalandırılacaktır. Geri kalan meblağ aylık olarak Müşteri'ye iletilecektir.
- 5.3. Konuk'tan tahsil edilen temizlik ve operasyon ücretleri Missafir'in sorumluluğundadır ve Müşteri bu hizmetlerin ve ücretin tarafı değildir. Missafir ile Konuk arasında muhasebeleştirilmektedir.
- 5.4. Missafir, Müşteri'nin Ek-1'de belirtilen banka hesap numarasına TL olarak ödeme yapacaktır.
- 5.5. Missafir, Müşteri'ye yapacağı ödemeleri ödemelerin kendi hesabına düştüğü kur üzerinden yapacağını ve bir sonraki ayın ikinci haftası (8 -15 arası) Müşteri'ye ödeme yapıp ileticeği bir rapor ile bilgi aktarımı sağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. MÜCBİR SEBEP

- 6.1. Mücbir Sebep, Taraflar'dan birinin kontrolü dışında gelişen ve Taraflar'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılacak genel grev, lokavt, savaş, doğal afetler, yangın, darbe, terör saldırıları, salgın vb. durumlar veya yasa, tüzük, yönetmelik ve yetkili mercilerin kararları gibi ve bunlarla sınırlayıcı olmamak koşuluyla tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen, önlenemeyen durumlardır. Mücbir Sebeplerin gerçekleşmesi durumunda Taraflar'ın yükümlülükleri askıya alınacak olup durumun 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde Taraflar bir araya gelerek performansın başka tarihlere ertelenmesi ya da işbu Sözleşme'nin feshedilmesi hususunda anlaşacaklardır.

7. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, işbu Sözleşme'nin gereği olarak diğer Taraf'ca paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için tüm gereken önlemleri alacağını ve bu verileri Sözleşme'ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, işbu Sözleşme'nin ifası için Missafir'e vermesi gereken Gayrimenkul'ün adres bilgileri, fotoğrafları, konumu vs. gibi verilerinin, Platform(lar) eli ile ilan edilmesine önceden ve peşinen muvafakat vermiştir. Müşteri, işbu Sözleşme'nin ifası için zorunlu olarak Platforma ve/veya Konuk(lar) ile bu verilerinin paylaşılması, işlenmesi ve çoğaltılması ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi almış bulunmaktadır ve bu hususlara muvafakat etmektedir. Taraflar ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Taraflar, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle diğer Taraf'ın maruz kaldığı her türlü idari para cezasına karşı diğer Taraf'ı beri kılmakla yükümlüdür. Taraflar, diğer Taraf'ın söz konusu idari para cezasını ödemek durumunda kalması halinde ise, diğer Taraf'ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, diğer Taraf'ı tamamen ve derhal tazmin edecektir. Taraflar, işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiği takdirde, diğer Taraf adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri diğer Taraf'a devredecek ve sistemlerinden, Platform'dan asıl ve yedeklerini silecektir. Taraflar, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer Taraf'a bildirecektir.

8. GENEL HÜKÜMLER

- 8.1. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü bildirim ve/veya tebligat yazılı olarak yapılacak olup Taraflar'ın yukarıda belirtilen adreslerine veya her halde ilgili taraf'ca tarafından yazılı olarak bildirilmiş diğer bir adrese yapıldığında usulünce yapılmış sayılacaktır. İşbu Sözleşme'nin sona erdirilmesi ile ilgili bildirim ve/veya tebligatlar ile temerrüt bildirimleri ancak noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü posta usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır.
- 8.2. İşbu Sözleşme hükümlerine ilişkin yapılacak değişiklik ve/veya eklemeler, yazılı olarak Taraflar'ca imzalanmadıkça geçerli ve Taraflar için bağlayıcı olmayacaktır.

- 8.3.** İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanmalıdır. İşbu Sözleşme'den doğan ve kaynaklanan bütün uyuşmazlıkları çözmeye Türkiye, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.
- 8.4.** İşbu Sözleşme, Taraflardan her birinin yazılı olarak bildirimde bulunması ile bildirimin tebliğini takip eden 30 gün sonunda sona erer. Her durumda Sözleşme, halihazırda kiraya verilmiş bir Konuk'un bulunması halinde, Konuk'un Gayrimenkul'ü tahliye edeceği tarihe kadar devam edecektir. İşbu Sözleşme'nin Müşteri tarafından süresinden önce feshi durumunda ve fiili fesih tarihi itibarıyla Gayrimenkul'ün Sözleşme kapsamında kiralama işlemi sayısının üçün altında olması halinde, Müşteri Missafir'e Gayrimenkul'ün kiralınmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında 2.000 TL (+KDV) tutarını ödemeyi, söz konusu tutarın varsa Missafir nezdindeki alacaklardan mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu ödeme yapılmadan Sözleşme'nin feshi yürürlüğe girmeyecektir. Karşılıklı fesih mutabakatına varıldıktan önceki tarihlerde kabul edilen rezervasyonlar için kiralamaya devam edilecektir. Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin Missafir'e verilmesi, İnternet Sitesi'ne ve/veya Platformlar'a kaydedilmesi halinde, Missafir Sözleşme'yi derhal feshedebilir. Fesih bildiriminin kendisine ulaşmasına kadar ifa ettiği yükümlülükleri kapsamında Missafir'in hak kazanmış olduğu ücret hakkı saklıdır.
- 8.5.** Taraflar arasında işbu Sözleşme'den ya da işbu Sözleşme'nin uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıklarda Missafir'in yasal defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları kesin ve münhasıran delil olacaktır. Bu hüküm HMK 193. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.
- 8.6.** Danışman, bu Sözleşme'yi ve/veya bu Sözleşme'den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, Müşteri'nin önceden yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

9. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, 9 (dokuz) ana maddeden oluşup, Taraflar'ın müşterek rızaları doğrultusunda 1.maddede belirtilen tarihte 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. Sözleşme fesih edilmediği sürece aynı şartlarla ve birer yıllık sürelerle herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden yenilenecektir.

MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.
Mehmet Yüksel – CEO

Müşteri

EK-1 : DANIŞMANLIK/HİZMET EKİ

Sözleşme kapsamında hizmet verilecek gayrimenkuller:

No1	

Ücret Tahsil Alanı

Banka Adı:

Şube Adı:

Hesap Numarası:

Hesap Sahibinin Adı:

IBAN Numarası:

Sözleşme kapsamında yer alan hizmetler:

Tam Yönetim Paketi

- Gayrimenkul'ün bir veya daha fazla Platform üzerinde listelenmesi gerekli profil ve ilanların oluşturulması, mevcut profil ve ilanların yönetimi
- Platformlar üzerinde yer alan ilanların günlük analizinin ve fiyat optimizasyonu
- Platformlar üzerinde yer alan ilanlar için profesyonel fotoğraf çekimi yapılması
- Konuklar'ın Gayrimenkul'e ilk girişlerinin sağlanması check-in hizmeti verilmesi, bu kapsamda Konuklar'ın Gayrimenkul anahtarının teslimi ve kira süresi sonunda konuttan çıkış yaptıktan sonra anahtarların teslim alınması
- Konuklar'ın Gayrimenkuller'e ilişkin sorularına ilişkin iletişimin yürütülmesi
- Her bir kiralamanın ardından Gayrimenkul'ün temizlik ve linen değişiminin yapılması
- Gayrimenkul'de Konuk tarafından verilen hasarların bakım ve onarımının Platform tarafından karşılanması için Missafir'in danışmanlık hizmeti vermesi. Gayrimenkulde yer alan eşyaların eskimesinden ve tahrip olmasından ve Platform tarafından karşılanmayan hasarlarda Missafir sorumlu değildir.
- Müşteri tarafından talep edilmesi halinde Müşteri adına ve hesabına Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden ilgili kayıtların yapılması.

Ek Hizmetler:

Danışmanlık/Hizmet Kapsamı	Ücret ve Ödeme Şekli
Gayrimenkul'ün iç tasarımı için danışmanlık ve tasarım uygulamasının yapılması	